

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5140/2531

นาย วิบูลย์ วิกิตเศรษฐ์  
นาย สม ยศ ที ปัสตยกร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904

ป.วิ.พ. มาตรา 172

คำบรรยายคำฟ้องที่ว่า จำเลยเล่นแชร์ซึ่งมีโจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์ จำเลย  
ประมูลแชร์ได้เป็นคนแรก แล้วออกเช็คพิพาทให้โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวง  
แชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในขณะนั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่  
ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ ลูกวงแชร์ที่ได้รับโอนเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่  
ได้ จึงโอนเช็คพิพาทกลับไปให้โจทก์ โจทก์ในฐานะหัวหน้าวงแชร์ต้องชำระเงินตาม  
เช็คพิพาทให้แก่ลูกวงแชร์เหล่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบนั้น เป็นคำ  
บรรยายฟ้องที่ได้กล่าวสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก  
แห่งข้อหาเพียงพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้พอสมควรแล้วทั้งจำเลยก็  
ให้การเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และการส่งจ่ายเช็คพิพาทได้เนื้อถ้อยกระถางความดี  
แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหา ต่อสู้คดีได้มิได้หลงต่อสู้แต่อย่างใด คำฟ้องของโจทก์ไม่  
เคลือบคลุม การที่จำเลยออกเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คที่ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ แล้วมอบให้  
โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในเวลานั้น ต่อมาโจทก์  
โอนเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ แต่ธนาคารปฏิเสธการ  
จ่ายเงินตามเช็ค ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คพิพาททั้งหมดกลับไปให้โจทก์ และรับ

ชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับจากโจทก์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงแชร์ โจทก์เป็นผู้ครอบครองเช็คพิพาทจึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็ค จำเลยให้การว่าเช็คตามฟ้องไม่มีมูลหนี้ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงและฟ้องเคลือบคลุมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมทำให้จำเลยไม่อาจต่อสู้คดีได้ และโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยเล่นแชร์ซึ่งมีโจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์ จำเลยประมูลแชร์ได้เป็นคนแรก แล้วออกเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ขณะนั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ ลูกวงแชร์ที่ได้รับโอนเช็คพิพาทเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คเหล่านั้นกลับไปให้โจทก์ โจทก์ในฐานะหัวหน้าวงแชร์ต้องชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้แก่ลูกวงแชร์เหล่านั้น ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้วประเด็นที่ว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าบุคคลผู้ได้รับโอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับซึ่งนำเช็คเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารคือใครบ้าง ทั้งไม่มีข้อเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแชร์พอสมควรเท่าที่จะให้

จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นคำฟ้องเคลือบคลุม เห็นว่าในเรื่องคำฟ้องคดีแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172บัญญัติว่า "คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เช่นว่านั้น" ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องคำฟ้องคดีแพ่งนั้น ไม่เหมือนกับฟ้องคดีอาญา ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อด้วยในการกระทำนั้น ๆ ซึ่งต้องกล่าวในฟ้องคดีอาญานั้น จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่จะต้องกล่าวไว้ในคำฟ้องคดีแพ่ง ตามคำบรรยายคำฟ้องของโจทก์ได้กล่าวสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ จำเลยเล่นแชร์ซึ่งมีโจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์ จำเลยประมูลแชร์ได้เป็นคนแรกแล้วออกเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในขณะนั้น ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ได้ ลูกวงแชร์ที่ได้รับโอนเช็คพิพาทเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คเหล่านั้นกลับไปให้โจทก์ โจทก์ในฐานะหัวหน้าวงแชร์ต้องชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้แก่ลูกวงแชร์เหล่านั้น โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทเหล่านั้นโดยชอบ เป็นการเพียงพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้พอสมควรแล้ว ส่วนที่ว่าบุคคลผู้ได้รับโอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ ซึ่งนำเช็คเหล่านั้นไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารคือใครบ้าง ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแชร์มีวิธีการเล่นอย่างไร เป็นรายละเอียดที่อาจนำสืบกันได้ในชั้นพิจารณาสืบพยานหลักฐาน อนึ่ง ตามคำให้การของจำเลยก็ให้การเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และการส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งห้าฉบับได้เนื้อถ้อยกระทางความดี แสดงว่าจำเลยเข้าใจข้อหาต่อสู้คดีได้ มิได้หลงต่อสู้แต่อย่างใด ศาลฎีกาเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172ไม่เป็นคำฟ้องเคลือบคลุม

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยออกเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คที่ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือทั้งห้าฉบับ แล้ว

มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แก่ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ยังไม่ได้ในเวลานั้น ต่อมา โจทก์โอนเช็คพิพาททั้งห้าฉบับชำระหนี้ค่าแชร์ให้แก่ลูกวงแชร์ได้และเช็คพิพาททั้งห้าฉบับยังมิได้มีการใช้เงินตามเช็คเหล่านั้น เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกวงแชร์ดังกล่าวจึงโอนเช็คพิพาททั้งหมดกลับไปให้โจทก์ และรับชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับจากโจทก์ในฐานะที่โจทก์เป็นหัวหน้าวงแชร์ ฉะนั้นเช็คพิพาททั้งห้าฉบับนั้นโจทก์เป็นผู้ครอบครองอยู่ จึงถือว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย และย่อมมีสิทธิฟ้องคดีนี้เรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับให้โจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |